CONTRACT № 1 MUKACHEVO, Ukraine 01 january 2024 **Prime Sneck Ltd, (Mukacheve. Ukraine),** hereinafter referred to as "Seller", represented by its Director Pylyp Gryshyn on the one hand, and **Sneco SK, s.r.o, in persona directoris Levko Taras** hereinafter referred to as «Purchaser», on the other part, together referred to as «The Parties» and separately as «The Party», have concluded this Contract concerning the following:	**КОНТРАКТ № 1** м. Мукачево, Україна 01 січня 2024 р. **ТОВ „Прайм Снек"(Україна, м.Мукачево)** , що діє на підставі Статуту, в особі Директора Гришина Пиоипа Валерійовича , надалі "Продавець", з однієї Сторони, та **Sneco SK, s.r.o, в особі директора Левко Тараса,** надалі "Покупець", з іншої Сторони, разом і надалі - «Сторони», і кожна окремо "Сторона", уклали цей Контракт про наступне:
1. THE SUBJECT OF THE CONTRACT 1.1. Under and pursuant to this Contract the Seller sells and the Purchaser buys and accepts the Goods on conditions given below, according to the Invoice that are the integral part of this Contract. 1.2. The Buyer is obliged to accept the Goods from the Seller in the order and on the terms and conditions specified in this Contract and the Invoices to it and to pay its cost. 1.3. The Goods to be sold under this Contract shall be free from any liens, rights, property or non-property claims (claims) to third parties	**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ** 1.1. Відповідно до умов цього Контракту Продавець продає, а Покупець приймає на умовах, що визначені нижче, Товар відповідно до Інвойса є частиною цього Контракту. 1.2.Покупець зобов'язаний прийняти Товар від Продавця в порядку та на умовах визначених цим Контрактом й Інвойсами до нього та оплатити його вартість. 1.3.Товар, що підлягає продажу за цим Контрактом має бути вільний від будь-яких застав, прав, майнових чи немайнових претензій (вимог) третіх осіб.
2. PRICE OF THE GOODS 2.1. The total amount of this Contract is defined as the total value of all Invoces signed by the Parties, which are integral parts of this Contract and is 100000 Eur 2.2. The Goods name, unit of measure, quantity, range and its price is defined in the Invoice, which is an integral part of this Contract.	**2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА** 2.1. Загальна сума цього Контракту визначається як загальна вартість усіх підписаних Сторонами Інвойсів, які є невід'ємними частинами цього Контракту і складає 100000 Євро 2.2. Найменування, одиниці виміру, кількість, номенклатура і ціна Товару визначається в Інвойсі, які є невід'ємною частиною цього Контракту.
3. TERMS OF DELIVERY AND ACCEPTANCE OF THE GOODS 3.1. The Seller is obliged to deliver Goods, , within the terms and conditions agreed by the Parties. 3.2. Transfer and acceptance of the Goods as for their quantity are carried out according to the accompanying documents: invoice, transport documents. 3.3. The right of property for the Goods and all the risks of its accidental destruction passes to the Purchaser in the moment of the transmittance of Goods according to shipping documents to the Purchaser or to a carrier chartered by the Purchaser. 3.4. The following documents must be provided by the Seller to the Purchaser together with the Goods: - quality certificate; - certificate of origin; - commercial invoice; - packing list; 3.5. In the case that the Seller has not delivered or not fully delivered the Goods to the Purchaser for the amount of the received payment / prepayment within the time period specified in the invoice - the Seller is obliged to return by itself to the Buyer received a preliminary payment (the balance of the previous payment - in case incomplete delivery) within 10 (ten) business days after the expiration of the Goods delivery period, unless otherwise agreed upon by the parties.	**3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ ТА ЙОГО ПРИЙМАННЯ** 3.1. Продавець зобов'язується поставляти Товар, в термін та на умовах, визначених Сторонами. 3.2. Передача та приймання Товару за кількістю відбувається за товаросупровідними документами: рахунок-фактура (інвойс), транспортний документ. 3.3. Право власності на Товар та усі ризики його випадкового знищення переходять до Покупця в момент передачі Товару Покупцю або перевізнику, зафрахтованому Покупцем, за товаросупровідними документами. 3.4. Продавець зобов'язаний разом з Товаром надати Покупцеві наступні документи: - сертифікат якості; - сертифікат походження; - рахунок-фактуру па суму поставки; - пакувальний лист; 3.5. У випадку, якщо Продавець не поставив або не повністю поставив Товар Покупцю на суму отриманої оплати/попередньої оплати протягом строку, встановленого у Інвойсі – то Продавець зобов'язаний повернути Покупцю отриману попередню оплату (залишок попередньої оплати – у випадку неповної поставки) протягом 10 (десяти) робочих днів, які

	обчислюються з моменту спливу граничного строку поставки Товару, якщо інший порядок повернення не визначений за домовленістю сторін.
4. PAYMENT CONDITIONS 4.1. Payment for the Goods shall be made by the Purchaser at the Seller's bank account within the term specified by the Parties in the Invoice to this Contract. Signed by the parties to this Contract, is a sufficient basis for making payments for the Goods. 4.2. Payments under this Contract are to be done by bank transfer of funds from the current account of the Purchaser to the current account Seller. Payment currency – EUR	**4. УМОВИ ОПЛАТИ** 4.1. Оплата за Товар проводиться Покупцем на банківський рахунок Продавця в строк визначений Сторонами у Інвойсі до цього Контракту. Підписання сторонами цього Контракту є достатньою підставою для проведення розрахунків за Товар. Розрахунки за цим Контрактом здійснюються в безготівковій формі шляхом банківського переказу грошових коштів з поточного рахунку Покупця на поточний рахунок Продавця. Валюта платежу – EUR
5. QUALITY GUARANTEE AND RECLAMATION 5.1. Quality of the Goods must correspond to the national standards of the manufacturer's country and technical terms of the Seller, and also to technical requirements and terms of the Purchaser. 5.2. The Seller guarantees the quality of the Goods during 2 (two) years from the moment of delivery of the Goods. All charges related with the replacement of the Goods during the guarantee period including charges on transportation and/or any other expenses related with the replacement of the Goods are carried by the Seller. 5.3. In case of the discrepancy of the delivered Goods with the requirements determined in cl.5.1. of this Contract or in Invoice, as well as in case of defects of the Goods, recognized during the guarantee period, the Seller is obliged to remove all the drawbacks of the Goods at his own expense including the possibility of the replacement (delivery) of Goods within 14 (fourteen) business days from the moment of receiving of claim concerning the quality of Goods. In case of impossibility to eliminate the defects of the Goods within 14 business days, the Seller is obliged to inform the term of replacement of the defect Goods, which in any case should not exceed 24 calendar days from the moment of receiving of claim concerning the quality of Goods. 5.4. In case of impossibility to replace the Goods within the terms specified in cl. 5.3. of the Contract, the Seller undertakes to return the received payment for the Goods within 10 (ten) calendar days from the moment of expiration period specified in clause 5.3 of the Contract. 5.5. In case of short delivery of Goods, the Seller is obliged within 14 (fourteen) business days from the moment of receiving of claim concerning the quantity of Goods to pass the Purchaser the missing Goods or return the payment for the not delivered Goods .	**5. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ ТА РЕКЛАМАЦІЯ** 5.1. Якість Товару має відповідати національним стандартам країни виробника і технологічними умовами Продавця, а також технічним вимогам і умовам Покупця. 5.2. Продавець дає гарантію на Товар терміном 2 (два) роки з моменту поставки Товару. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару, під час дії гарантії, несе Продавець, в т.ч. всі витрати з транспортування та будь-які інші витрати, пов'язані із заміною Товару. 5.3. У разі невідповідності Товару вимогам, зазначеним в п.5.1, цього Контракту або в Інвойсах, а також в разі дефектів Товару, виявлених протягом гарантійного періоду, Продавець зобов'язується усунути всі недоліки Товару у т.ч. шляхом заміни (поставки) Товару придбаного Покупцем не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту надходження рекламації за якістю Товару. У разі неможливості усунути недоліки Товару протягом 14 робочих днів, Продавець зобов'язаний повідомити строк заміни неякісного Товару, який у будь-якому випадку не повинен перевищувати 24 календарних днів з моменту надходження від Покупця рекламації щодо якості Товару. 5.4. У разі неможливості замінити Товар у строк визначений пунктом 5.3. Контракту, Постачальник зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів після спливу строку визначеного пунктом 5.3 Контракту повернути отриману оплату за Товар. 5.5. У разі недопоставки Товару, Продавець зобов'язаний протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту надходження рекламації Покупця щодо кількості Товару передати Покупцеві відсутній Товар або повернути кошти за непоставлений Товар.
6. PACKAGING AND MARKING 6.1. The tare and packaging of the Goods, supplied by the Seller hereunder, must correspond to the export demands and standards of the manufacturer for the given type of Goods in the Seller's country, meet the terms and conditions of this Contract, and provide the safety of the Goods from damages during transportation, lading and reloading of Goods. 6.2. Tare is not returned. Marking is made by the Seller. The cost of packing and marking is included in the cost of the Goods and shall not be paid additionally.	**6. ВИМОГИ ДО ТАРИ, УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ** 6.1. Тара та упаковка, в якій поставляється Товар за цим Контрактом, повинні відповідати експортним вимогам і стандартам виробника для даного виду товарів в країні Продавця і відповідати умовам даного Контракту, забезпечувати збереження Товару від пошкоджень під час транспортування, навантаження, перевантаження. 6.2. Тара поверненню не підлягає. Маркування здійснюється Продавцем. Ціна тари (упаковки) та маркування врахована у вартості Товару та додаткової оплати не вимагає.

6.3. The Seller is responsible for all damages of the Goods, caused by incorrect or deficient packing or conservation.	6.3. Продавець несе відповідальність за всі пошкодження Товару, спричинені неправильним пакуванням, відсутністю упаковки або неналежною консервацією
7. FORCE MAJEURE 7.1. In case of circumstances which make the complete or partial fulfilment of the responsibilities of any of the Parties hereunder impossible, and namely: fires, natural disaster, war, other circumstances that don't depend on the Parties, the terms of fulfilment of responsibilities are extended for period of time, during with the above mentioned circumstances and their consequences will last. 7.2. The Party which cannot fulfil the responsibilities under this Contract, should inform immediately the other Party by phone, fax or e-mail about such circumstances. 7.3. As the appropriate confirmation of the existence of the above mentioned circumstances and their duration will serve the certificates issued by the Chamber of Commerce and industry of the country of one of the Parties or other competent authorities. 7.4. If the above circumstances make the fulfilment of the Contract impossible more than 21 calendar days, each Party has the right to withdraw from the Contract. In this case the Seller is under an obligation to return within 5 (five) working days all prepayments made by the Purchaser for the Goods not to be delivered to the Purchaser due to the cancellation of the Contract. The charges of the Purchaser's bank and correspondent banks will be covered by the Purchaser; the charges of the Seller's bank will be covered by the Seller.	**7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ** 7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін зобов'язань за цим Контрактом, а саме: пожежі, стихійного лиха, військових дій, інших незалежних від Сторін обставин, строк виконання зобов'язань за Контрактом може бути подовжений на час, протягом якого будуть діяти такі обставини і їх наслідки. 7.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за Контрактом, повинна негайно сповіщати іншу Сторону про такі обставини по телефону, факсу або e-mail. 7.3. Належним доказом наявності зазначених вище обставин та їх тривалості є документи, що видаються відповідно Торгово-промисловій палатою країни однієї з договірних Сторін або іншими компетентними органами. 7.4. Якщо форс-мажорні обставини унеможливлюють реалізацію даного Контракту більш ніж на 21 календарний день, кожна зі Сторін має право на розірвання Контракту. В цьому випадку Продавець зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів повернути Покупцю всі попередні платежі за Товар, який не буде поставлений Покупцеві в зв'язку з відмовою від Контракту. Комісії банку Покупця і банків посередників оплачує Покупець, комісії банку Продавця оплачує Продавець.
8. SETTLEMENT OF DISPUTES 8.1. All disputes and disagreements which may arise out of this Contract or in connection with it, where possible are to be settled by means of negotiations between the Parties. 8.2. All disputes, disagreements or requirements, arising out of this Contract or in connection with it, including those concerning its fulfillment, violation, termination or ineffectiveness, may be settled by court and the prior prejudicial settlement of the dispute not required. 8.3. Disputes arising between the Parties to the Contract are subject to consideration in the Economic court of the Kyiv region whose decision is obligatory for both Parties. The Ukrainian substantive and procedural law is used. 8.4. The Party which has received the reclamation (claim), is to consider it and to give a reply accordingly within 5 working days starting with the date of receipt of the reclamation (claim). If the answer is not given within the period mentioned above than the reclamation (claim) is considered as accepted.	**8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ** 8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з приводу виконання даного Контракту або в зв'язку з ним, по можливості, вирішуються шляхом переговорів. 8.2. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим Контрактом або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення умов, припинення або недійсності можуть бути вирішені в судовому порядку, при цьому попереднє досудове врегулювання спору не обов'язкове. 8.3. Спори, що виникають між Сторонами Контракту підлягають розгляду (підсудність) в Господарському суді Київської області, рішення якого є обов'язковим для обох Сторін. При цьому використовується українське матеріальне і процесуальне право. 8.4. Сторона, яка отримала рекламацію (претензію), зобов'язана розглянути і відповісти по суті рекламації протягом 5 робочих днів з дати її отримання. Якщо після закінчення зазначеного терміну не буде відповідь, то рекламація (претензія) вважається визнаною.

9. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES 9.1. In case of violation by the Purchaser of term of payment for the Goods, the Purchaser pays the Seller a penalty at a rate of 0.3% from the indebtedness amount per each day of delay. 9.2. In case of violation by the Seller of term of delivery of the Goods or part of the Goods, the Seller pays to the Purchaser a penalty at a rate of 0.3% from cost of the undelivered Goods per each day of delay. 9.3. In case of violation by the Seller of any of the terms provided in cl.5.3. and/or cl.5.4. and/or cl.7.4. of the present Contract, the Seller pays to the Purchaser a penalty at a rate of 0.3% from the cost of unfulfilled obligation per each day of delay.	**9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН** 9.1. У разі порушення Покупцем терміну оплати Товару, Покупець сплачує Продавцеві неустойку в розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожен день прострочення. 9.2. У разі порушення Продавцем терміну поставки Товару або його частини, Продавець оплачує Покупцеві неустойку в розмірі 0,3% від вартості не доставленого Товару за кожен день прострочення. 9.3. У разі порушення Продавцем будь-якого з термінів, передбачених у п.5.3, і / або п.5.4, і / або п.7.4, цього Контракту, Продавець оплачує Покупцеві неустойку в розмірі 0,3% від вартості невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення.
10. THE EFFECTIVE TERM OF THE AGREEMENT 10.1. The Contract inures from the moment of its signing and is valid till December 31, 2027. 10.2. Unilateral refusal to execute this Contract is not allowed, except as provided for by this Contract.	**10. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ** 10.1.Контракт набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2027 р. 10.2.Одностороння відмова від виконання цього Контракту не допускається, за винятком випадків передбачених цим Контрактом.
11. ADDITIONAL AGREEMENTS 11.1. All agreements and correspondence that took place between Parties are not valid from the moment of signing the Contract. 11.2. Any variations or additions to this Contract will be valid only if agreed in written form and signed by both Parties. This Contract, all appendixes, variations and additions to this Contract can be made by means of electronic communication and will have full legal power. 11.3. Documents, notifices, requirements, other documents sent by fax or scanned copies of documents sent via e-mail (including, but not limited via e-mail indicated in the Seller's documents - invoices, proforms, registration forms, other official documents) are fully legal, give rise to rights and obligations for the parties, can be filed to the court as proper evidence and can not be contested by the party on whose behalf they were sent. 11.4. This Contract is made in Ukrainian and English languages, in two original samples (one sample for the Seller and one for the Purchaser). The text is identical and has equal legal effect in both languages. 11.5. The Parties came to an agreement that in case of discrepancies between the Ukrainian and English texts, the Ukrainian text shall legally prevail.	**11. ДОДАТКОВІ ДОМОВЛЕНОСТІ** 11.1. З моменту підписання Контракту всі угоди і кореспонденція між Сторонами, які передували цьому Контракту, втрачають свою силу. 11.2.Будь-які зміни або доповнення до цього Контракту повинні бути виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Цей Контракт, усі додатки, зміни і доповнення до цього Контракту можуть бути укладені також шляхом обміну документами через засоби електронного зв'язку та матимуть повну юридичну силу. 11.3.Документи, повідомлення, вимоги, інші документи, які відправлені факсом чи скановані документи, відправлені електронною поштою, в тому числі але не виключно електронною поштою, яка вказана в документах Продавця (інвойсах, проформах, реєстраційних формах, інших офіційних документах), мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути подані в судові інстанції в якості належних доказів і не можуть заперечуватись стороною, від імені якої вони були відправлені. 11.4 Цей Контракт укладено українською та англійською мовами, в двох оригінальних примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін). Текст Контракту є ідентичний і має однакову юридичну силу на обох мовах. 11.5.Сторони дійшли згоди, що у випадку виникнення розбіжностей в тексті українською та англійською мовами, визначальним буде вважатись текст українською мовою.

12. LEGAL ADRESSES AND BANK DETAILS OF THE

« SELLER»

Company name:

Prime Sneck, Limited liability company

Code: 40271201

Address: 15, Berehivska-bichna street,

89600, Ukraine

Bank details:

Beneficiary - Prime Sneck, Limited liability company

Beneficiary's bank: FILIYA «KHARKIVSKE HOLOVNE

REGIONALNE UPRAVLINNYA

PAT KB PRIVATBANK»

EDRPOU: 14360570

IBAN UA663515330000026000052124210

Director _____ **PYLYP GRYSHYN**

PURCHASER

Company name:

Sneco SK, s.r.o.

Karpatská 1328/3, 040 01 Košice

Company ID: 56 285876

DIČ: 2122264551

IČ DPH: SK2122264551, (registrácia od 28.5.2024)

Bank:

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK 91 0900 0000 0052 1909 5393

Sneco SK, s. r. o.
Karpatská 1328/3, 040 01 Košice
IČO: 56 285 876
DIČ: 2122264551

Director _____ **Taras Levko**

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Снек»

Код ЄДРПОУ: 40271201

Адреса: вул. Берегівська-Бічна, 15, м. Мукачеве, 89600, Україна

Ідентифікаційний код: 2812707317

Отримувач:

ТОВ «Прайм Снек»

Банк одержувача: ФІЛІЯ «ХАРКІВСЬКОГО ГОЛОВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК»

ЄДРПОУ: 14360570

IBAN UA663515330000026000052124210

ДИРЕКТОР _____ **ПИЛИП ГРИШИН**

ПОКУПЕЦЬ:

Назва компанії:

Sneco SK, s.r.o.

Karpatská 1328/3, 040 01 Košice

Company ID: 56 285876

DIČ: 2122264551

IČ DPH: SK2122264551, (registrácia od 28.5.2024)

Bank:

Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK 91 0900 0000 0052 1909 5393

Director _____ **Taras Levko**